

Nr. 84 Ministerbesprechung vom 24. Januar 1935, 11 Uhr

R 43 I/1472, S. 1–3 Original

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk; MR Willuhn; Protokoll: MR Thomsen (P. 1), Wienstein (P. 2).

Beginn: 11:00

1. POLITISCHE LAGE.

Der *Führer und Reichskanzler* würdigt das Ergebnis der Saarabstimmung¹ und zollt der Vaterlandsliebe des Saarvolks höchste Anerkennung. Die außenpolitische Bedeutung dieses Ereignisses könne noch nicht annähernd übersehen werden. Die Saarbevölkerung habe es verdient, daß die Reichsregierung ihrer besonders gedenke. Dies solle in einer Kundgebung erfolgen, die zweckmäßigerweise auf den 1. März anzusetzen ist².

2. SCHUTZBEREICHGESETZ.

Der *Reichswehrminister* trug den Inhalt des anliegenden Gesetzes über die Beschränkung von Grundeigentum aus Gründen der Reichsverteidigung³ sowie den Inhalt des anliegenden Beschlusses der Reichsregierung, betreffend Reichsverteidigung⁴, vor.

¹ Bei der Abstimmung am 13. Januar 1935 hatten von den rd. 540 000 stimmberechtigten Saarländern 90,73% für die Rückgliederung nach Dtl. votiert, 8,86% für den Erhalt des Status quo, 0,42% für die Angliederung an Frankreich. Zu Verlauf und Ergebnis der Abstimmung s. MUSKALLA S. 46–55; v. z. MÜHLEN S. 222–233; PAUL, Dt. Mutter, S. 356–374. Umfangreiches Material in R 43 I/256, bes. Bl. 216 ff. (DNB-Meldungen).

² Der Völkerbundsrat hatte in seiner Entschließung vom 17. 1. 35 den Termin für die Übergabe des Saargebiets an Dtl. auf den 1. März festgesetzt; R 43 I/256, Bl. 235 (zum diplomatischen Procedere s. ADAP C III/2, Nrr. 429, 430, 432, 442, 444). An diesem Tag fand in Saarbrücken eine propagandistisch groß aufgezogene Rückgliederungsfeier statt, auf der nach Frick, Bürckel und Heß auch Hitler sprach; s. SCHULTHEISS 1935, S. 44–53. Programmablauf („Minuten-Programm“ des RMVP) und DNB-Berichterstattung in: R 43 II/257, Bl. 104–133.

³ KabVorl. vom 20. 1. 35: R 43 I/1472, S. 5–12; R 22/2304, Bl. 21–26. Das Gesetz schuf in Fortentwicklung des sog. Rayon-Gesetzes vom 21. 12. 1871 (RGBl. S. 459), das noch auf die Umgebung von Festungen begrenzt war, die Möglichkeit zur Bildung von Schutzbereichen „an militärisch wichtigen Abschnitten besonders im Grenzgebiet“: „Die Maßnahmen bezwecken, bestimmte Geländeteile so zu gestalten, wie dies für die Landesverteidigung notwendig ist. Grundsatz ist, ein Kampfgebiet zu schaffen, in dem die eigene Kampfführung ein Höchstmaß von Vorteilen findet“ (Begründung). Vorgesehen waren Nutzungsbeschränkungen sowie die Pflicht der Grundeigentümer zur Errichtung und Unterhaltung entsprechender Anlagen. Im Gegenzug gewährte der RWeM eine „angemessene Entschädigung“ unter Ausschluß des Rechtswegs.

Eine erste Fassung des SchutzbereichG hatte der RWeM dem Kabinett bereits am 16. 5. 34 vorgelegt; R 43 II/1292, Bl. 31–38. Dort war in § 1 eine Genehmigungspflicht der RReg. für sämtl. Veränderungen im Verkehrs-, Nachrichten-, Siedlungs- und Kulturbauwesen sowie auf dem Gebiet der Landbewirtschaftung und der Energieversorgung statuiert – für Bereiche also, in denen ohnehin bereits Fachressorts zuständig waren. Der Paragraph wurde deshalb wieder fallengelassen und stattdessen in Aussicht genommen, die Ressorts im Wege eines Geheim-Beschlusses (u. Anm. 4) zur Berücksichtigung militärischer Belange anzuhalten. Auch die so revidierte KabVorl. vom 31. 8. 34 (R 43 II/1292, Bl. 49–56; R 2/21788, unfol.) begegnete erneut schwerwiegenden Einwänden. Namentlich hielt der RWiM ihre enteignungsrechtlichen Bestimmungen, die eine fristlose Entziehung von Grundeigentum ohne jedes Verfahren gestatteten, und den Ausschluß des Rechtsweges nicht für tragbar: „Die Regelung muß in Gegenden, in denen Enteignungen dieser Art in größerem Umfange in Betracht kommen, zur Entwertung des Bodens und zu einer Unsicherheit führen, die eine ruhige wirtschaftliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen kann“; RWiM an RWeM, 3. 10. 34; R 43 II/1292, Bl. 61–64. Wegen der notwendigen Überarbeitung wurde der GesEntw. von der TO der Kabinettsitzung am 13. 12. 34 (Dok. Nr. 64 P. 12) wieder abgesetzt. In der endgültigen Fassung vom 20. 1. 35 war neben redaktionellen Änderungen lediglich die Einspruchsfrist gegen Anordnungen der Schutzbereichsämter von zwei Wochen auf einen Monat verlängert, jedoch

Das *Reichskabinett stimmte* dem Gesetz und dem beantragten Beschluß in den aus den Anlagen ersichtlichen Fassungen zu. Das Gesetz soll *nicht* veröffentlicht werden⁵.

die Entscheidung über die Beschwerde und über die Entschädigungsfestsetzung entsprechend „der neuzeitlichen Entwicklung der Gesetzgebung“ (Begründung) den Gerichten weiterhin entzogen.

⁴ Die geheime Beschlußvorlage (R 43 I/1472, S. 5; R 22/2304, Bl. 24) lautete:

„Um den Reichswehrminister in die Lage zu versetzen, die Belange der Reichsverteidigung wahrzunehmen, haben die Reichsministerien und Länderregierungen die Vorhaben, die auf die Reichsverteidigung von Einfluß sein können, vor einer Entscheidung dem Reichswehrminister zur Stellungnahme zuzuleiten. Besonders wichtig ist die Kenntnis von geplanten Vorhaben in den Grenzgebieten. Der Reichswehrminister stellt die erforderlichen Maßnahmen fest, die bei der Ausführung der Vorhaben grundsätzlich unter Hintansetzung anderer Gesichtspunkte durchzuführen sind.

Es handelt sich vornehmlich um Neuanlagen und wichtige Änderungen:

- im Netz der Eisenbahnen, Land- und Wasserstraßen einschl. ihrer Kunstbauten,
- im Nachrichtenwesen,
- im Luftverkehr,
- im Siedlungswesen,
- im Kulturbauwesen,
- im Forstwesen,
- in der Energiewirtschaft.

Die Behörden sind anzuweisen, den zuständigen Wehrmachts-Dienststellen frühzeitig von ihren Absichten Kenntnis zu geben.
– Der Führer und Reichskanzler.“

⁵ Das Gesetz wurde mit Datum vom 24. 1. 35 im RGBl. I S. 499, ausgegeben am 9. 4. 35, verkündet. Auch danach durfte es in der Presse weder veröffentlicht noch erörtert werden; TOEPSER-ZIEGERT 1935/I, S. 209. Nähere Bestimmungen über die Aufgaben und Befugnisse der Schutzbereichsämter traf die DVO vom 19. 9. 35 (RGBl. I S. 1162). Vgl. ABSOLON III S. 60 f.

Zitierhinweis

Nr. 84 Ministerbesprechung vom 24. Januar 1935, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d084>